

1502320-45.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fábio Franco de Camargo

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151010/2020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 7798711 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 73/20/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2151010 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FELIPE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1502320-45.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502320-45.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151010/2020 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 7798711 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 73/20/124 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2151010 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FELIPE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Franco de Camargo

Vistos.

RENAN FELIPE DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a peça acusatória, no dia 21 de abril de 2020, à tarde, na Rua Américo Fontana, 15 - Jardim Recanto Bragantino, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, a quantia de R\$ 465,00 de propriedade da empresa AUTO POSTO REYMACOCHAM. Recebida a denúncia (f. 81-82), o réu foi citado (f. 97) e apresentou defesa (f.

101-102).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Ao final, o réu foi interrogado (f. 163).

As partes apresentaram memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a procedência da denúncia, com aumento da pena base em razão dos maus antecedentes do réu e fixação do regime fechado para cumprimento da pena (f. 167-170).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, em caso de condenação, a fixação do regime aberto e da pena base no seu patamar mínimo (f. 177-184).

É o relatório.

Decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de f. 07-08 e pela prova oral produzida no feito.

A ausência de apreensão da res furtiva, por si só, não impede a condenação do réu.

A autoria é certa.

A vítima Jonas, em juízo, narrou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que por volta de cinco horas da tarde, após o réu lhe perguntar sobre o valor do óleo, foi anunciado o assalto. Nunca o havia visto. Ele chegou ao local a pé e estava somente de boné e com o rosto descoberto. Notou uma tatuagem no pescoço do réu. Fez reconhecimento dele por foto na Delegacia de Polícia. Reconheceu também alguns pertences que o acusado portava no dia como uma pochete e boné. O réu no momento do assalto simulou fazer uso de uma arma, momento em que entregou dinheiro do posto no valor de aproximadamente R\$ 450,00. Acredita que a pochete era de cor azul clara e preta. Se recorda bem da tatuagem. Fez o reconhecimento na Delegacia após cerca de uma semana.

Em juízo, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do delito.

A testemunha comum Jefferson, em juízo, afirmou se recordar da ocorrência e o réu já se encontrava preso por outro delito também de roubo. A vítima reconheceu o acusado em razão de tatuagem e também pelos seus pertences. Se recorda que a vítima forneceu as imagens de câmeras de segurança.

Na fase inquisitiva o réu optou pelo silêncio (f. 64).

Em juízo, o réu Renan Felipe de Oliveira negou ter praticado os fatos descritos na denúncia. Afirmou ter sido preso por roubo. Não sabe dizer quem teria praticado o delito em comento e sequer sabe onde está situado o local dos fatos.

Como se vê, encerrada a instrução probatória há sólidos elementos a apontar o réu como autor do crime de roubo.

A vítima reconheceu o réu como autor do delito tanto em solo policial, como em juízo. Também reconheceu os pertences do réu apreendidos por ocasião de outra investigação (f. 09 e 16).

A sua versão encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos e não há qualquer razão para lhe retirar o crédito devido.

Importante observar que a identificação do acusado foi facilitada em razão de tatuagem que ostenta na região do pescoço e que pode ser bem observada à f. 14, assim como por ter realizado o roubo sem esconder seu rosto como se depreende das imagens extraídas das filmagens obtidas pela câmera de segurança (f. 10-13).

Assim, a negativa do réu restou isolada em cotejo com as demais provas produzidas nos autos e não pode ser acolhida.

Portanto, pode-se apontar o réu como autor do delito descrito na denúncia, sendo de rigor a sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O réu possui maus antecedentes, a justificar a fixação da pena base acima do patamar mínimo (f. 136-139), razão pela qual a aumento em 1/8 alcançando então 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, as penas são tornadas definitivas.

O montante de cada dia-multa será de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em face da situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em razão da personalidade

desvirtuada do acusado e seus maus antecedentes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu RENAN FELIPE DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu, após a prática dos fatos descritos na denúncia, foi preso por outro delito de roubo (f. 136-137).

Assim, é possível concluir que, em liberdade, o réu oferece ameaça à ordem pública, razão pela qual, agora, condenado em primeira instância, a cumprir pena em regime inicial fechado, DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, negando-lhe, então, o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu RENAN FELIPE DE OLIVEIRA.

CONDENO, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03), observados os termos da Justiça Gratuita que ora lhe defiro.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República.

P.I.C.

Bragança Paulista, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA